

服务器及配套软件采购合同

合同编号：HT-2026-0103

甲方（采购方）：星辰智造科技有限公司

乙方（供应商）：云启信息技术有限公司

第一条 合同标的与总价款

1.1 乙方向甲方供应本合同项下货物/服务，合同总价款为 1,000,000 元（币种：人民币）。

第二条 付款方式

2.1 双方约定按如下期次支付合同价款（币种：人民币）：

2.2 （一）预付款：200,000 元；

2.3 （二）第二批（到货后）：500,000 元；

2.4 （三）第三批（验收后）：400,000 元；

2.5 合同总价款为 1,000,000 元。

第三条 交付与验收

3.1 乙方应于本合同生效后 45 日内完成交付。

3.2 甲方应在收到货物后 10 个工作日内组织验收，验收合格标准以双方确认的技术规范为准。

第四条 质量保证

4.1 乙方对所供货物提供自验收合格之日起 24 个月的质保期。

4.2 质保期内出现质量问题，乙方应在 7 日内免费维修或更换。

第五条 违约责任

5.1 乙方逾期交付的，每逾期一日按合同总价款的 1.5% 向甲方支付违约金。

5.2 除违约金外，乙方对甲方承担的赔偿责任总额以合同总价款的 5% 为上限。

第六条 保密条款

6.1 双方对因履行本合同而知悉的对方商业秘密负有保密义务。

6.2 保密期限自本合同终止之日起 24 个月。

第七条 知识产权

7.1 定制成果知识产权归甲方（采购方）所有。

7.2 乙方保证交付物不侵犯任何第三方知识产权，因此产生的索赔由乙方承担。

第八条 合同期限与终止

8.1 本合同自 2026年5月15日 签署，自 2026年5月20日 生效，有效期至 2027年5月19日。

8.2 任何一方提前终止本合同的，应提前 30 日书面通知对方。

第九条 争议解决与适用法律

9.1 本合同适用中华人民共和国法律。

9.2 因本合同产生的争议，双方应友好协商；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

第十条 其他

10.1 本合同一式两份，双方各执一份，自双方盖章之日起生效。